

دليل إطار مكافحة الاحتيال (للجهات الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة المالية)

جدول المحتويات

1. التعريفات	3
2. المقدمة	4
2.1 أهداف الدليل	4
2.2 نطاق تطبيق الدليل	4
2.3 تحديث الدليل	4
2.4 أنواع وصور الاحتيال	4
3. مكونات إطار مكافحة الاحتيال	6
4. الحوكمة	7
4.1 الإدارة العليا	7
4.2 مسؤول مراقبة الاحتيال	7
4.3 لجنة التدقيق	8
4.4 إطار النزاهة	8
4.5 حفظ السجلات	9
4.6 الأدوار والمسؤوليات الخاصة بمكافحة الاحتيال	11
5 الوقاية من الاحتيال	12
5.1 سياسة مكافحة الاحتيال	12
5.2 سياسات تكميلية لمكافحة الاحتيال	12
5.3 الاستراتيجيات والآليات الخاصة بالوقاية من الاحتيال	13
5.3.1 التحقق من بيانات الموظفين	13
5.3.2 التحقق من بيانات شركاء العمل والأطراف الأخرى ومزودي الخدمات او الموردين	13
5.3.3 إدارة الأداء والحوافز	14
5.3.4 الاجراءات التأديبية والمساءلة	14
5.3.5 التوعية والتدريب على مكافحة الاحتيال	14
5.4 تقييم مخاطر الاحتيال	15
5.4.1 تحديد مخاطر الاحتيال	15
5.4.2 تحليل مخاطر الاحتيال	15
5.4.3 معالجة مخاطر الاحتيال	16
5.4.4 خطة الحد من مخاطر الاحتيال	17
5.5 التدقيق الداخلي	18
5.6 هيكل الرقابة الداخلية	18

19	6 الكشف عن الاحتيال
19	6.1 استراتيجيات أو آليات الكشف عن الاحتيال
19	6.1.1 الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الاحتيال
19	6.1.2 فحص المعاملات والإجراءات والضوابط
20	6.2 تحليلات التكنولوجيا والبيانات
20	6.2.1 التكنولوجيا وتحليل البيانات
21	6.2.2 التدابير التنبؤية
22	7 الاستجابة للاحتيال
22	7.1 آليات التحقيق والاستجابة للاحتيال
22	7.1.1 آليات التحقيق
22	7.1.2 المسؤولية عن التحقيقات
22	7.1.3 أسس إشراك أطراف خارجية في التحقيق
23	7.1.4 توثيق والإبلاغ بنتائج التحقيق
23	7.1.5 اتخاذ القرار النهائي والإجراءات التصحيحية
24	7.1.6 استرداد الخسائر / الأضرار الناجمة عن الاحتيال
25	7.2 الإجراءات التصحيحية وتقارير الإدارة
26	8. التقييم الدوري لإطار مكافحة الاحتيال

1. التعريفات

الجهات الخاضعة / الجهة	الجهات التي تخضع لرقابة جهاز الرقابة المالية بموجب المادة رقم (18) من القانون رقم (4) لسنة 2018.
الجهاز	جهاز الرقابة المالية
الاحتيال	هو قيام شخص أو كيان، سواء لوحده أو مع الغير، وسواء كفاعل أصلي أو عن طريق مساعدته لآخرين أو الاشتراك معهم، بمخالفة أي من القوانين أو القرارات أو الأنظمة الوظيفية السارية عليه، بما في ذلك استغلال وظيفته أو مهامه الموكلة إليه بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة سواء لنفسه أو للغير، وسواء تحققت هذه المنفعة أم لم تتحقق . كما يتضمن مصطلح الاحتيال الأنشطة التي تلحق الأذى بالامتلاكات العامة والمال العام وكل عمل غير قانوني يمكن ان يؤثر على المصالح المالية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
الإطار	دليل إطار مكافحة الاحتيال في الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة المالية
النزاهة	مجموعة من القيم والسلوكيات الأخلاقية التي يجب أن يتصف بها الموظف للقيام بأداء الواجبات الوظيفية بأمانة أثناء عمله الوظيفي.
إطار النزاهة	مجموعة من الأدوات والآليات (تشريعات وسياسات وإجراءات وما إلى ذلك) التي توجه سلوك الإدارة والموظفين على أساس يومي وتساعد الجهة في بناء ثقافة النزاهة المقاومة للاحتيال.
تضارب المصالح	تضارب المصالح هو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف أثناء أداءه لوظيفته لمصلحة شخصية تهمة هو شخصياً أو أحد أقاربه أو أصدقائه.
تقييم مخاطر الاحتيال	عملية تحديد مجالات مخاطر الاحتيال داخل الجهة وتحديد أولوياتها، مع التركيز على استعراض سيناريوهات الاحتيال المحتملة والضوابط المخففة القائمة لمنع هذه السيناريوهات أو اكتشافها.
سجل مخاطر الاحتيال	سجل بمختلف مخاطر وسيناريوهات الاحتيال المحددة كجزء من عملية تقييم المخاطر، والإدارة / الوظيفة التي تتعلق بها، وتقييم المخاطر والضوابط المعمول بها.
قواعد السلوك المهني	مجموعة من القواعد تتطلب قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهة التي يعمل بها، وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجرداً من سوء القصد، أو الإهمال أو مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العامة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير.

2. المقدمة

2.1 أهداف الدليل

يهدف الدليل إلى تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري وذلك من خلال تقديم إرشادات لتطوير إطار فعال ومتكامل لمكافحة الاحتيال في الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة المالية لتمكين الجهات الخاضعة من التعرف على مخاطر الاحتيال والكشف عنها والتعامل معها وفق منهجية عمل فعالة تضمن الحفاظ على المال العام وحماية مصالح الجهات الخاضعة للرقابة واستمراريتها.

2.2 نطاق تطبيق الدليل

يطبق هذا الدليل الإرشادي على كافة الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة المالية وفق التشريعات السارية في هذا الشأن وللجهات الخاضعة تطبيق ما هو وارد في هذا الدليل بما لا يتعارض مع التشريعات السارية.

2.3 تحديث الدليل

يقوم الجهاز بمراجعة وتحديث ما هو وارد في الدليل بشكل دوري ومتى دعت الحاجة إلى ذلك، ويتم إبلاغ الجهات الخاضعة بكافة التحديثات التي أدخلت على الدليل.

2.4 أنواع وصور الاحتيال

صنفت جمعية مكشفي الاحتيال المعتمدين (ACFE) مخاطر الاحتيال إلى الفئات العامة الثلاثة التالية:

1. التقارير المالية الاحتيالية
2. سوء استخدام الأصول
3. الفساد

أدناه أمثلة على صور الاحتيال التي قد تتعرض لها الجهات، ولا تشمل جميع أنواع الاحتيال:

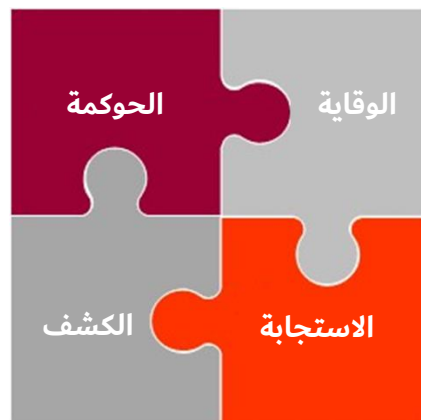
التقارير المالية الاحتيالية	سوء استخدام الأصول	الفساد
أ) التقرير عن إيرادات بشكل غير ملائم (1) إيرادات وهمية (2) الاعتراف بالإيرادات قبل تحققها (3) الاعتراف بإيرادات ومصرفات العقود ب) التقرير عن المصروفات بشكل غير ملائم (1) الاعتراف بالمصروفات في غير الفترات التي تخصها ج) إظهار قيم المركز المالي، بما في ذلك الاحتياطي بشكل غير ملائم	أ) الأصول الملموسة من خلال: (1) سرقة النقد (أ) التلاعب في سجل المبيعات (ب) إجراءات التحصيل (ج) مبيعات بأقل من قيمتها (د) سرقة الشيكات المستلمة (هـ) وجود عجز في النقدية (و) قيود خاطئة في حساب المبيعات (ز) تلاعب في الودائع (ح) الودائع في الطريق (2) مدفوعات احتيالية	أ) الرشاوى والإكراميات لـ: (1) الشركات (2) الأفراد (3) الموظفين العموميين ب) الاختلاس (1) القيود المحاسبية الخاطئة (2) السحوبات غير المصرح بها (3) المدفوعات غير المصرح بها

(4) دفع النفقات الشخصية من أموال الجهة (5) المدفوعات النقدية غير المسجلة (6) سرقة الممتلكات المادية (7) نقل الأموال من الحسابات الخاملة (ج) تلقي الرشاوى والعمولات والإكراميات (1) التلاعب بالمناقصات (2) العمولات (أ) تحويل الأعمال للموردين (ب) تضخيم الفواتير (3) المدفوعات غير القانونية (أ) الهدايا (ب) السفر (ج) الترفيه (د) القروض (هـ) المعاملة التفضيلية (4) تضارب المصالح (أ) المشتريات (ب) المبيعات (ج) تحويل الأعمال (د) تعيين الكوادر (هـ) الإفصاح المالي بالمصلحة مع الموردين (د) غسل الأموال (هـ) المساعدة والتخريض على الاحتيال بواسطة أطراف أخرى (العملاء، الموردين)	(أ) عمليات استرداد خاطئة (ب) عمليات إلغاء خاطئة (ج) مدفوعات صغيرة (د) تلاعب في الشيكات (هـ) التلاعب في الفواتير (و) عمليات شراء شخصية بأموال الشركة (ز) إعادة المشتريات للحصول على النقد (3) الاحتيال في الرواتب (أ) الموظفين غير الحقيقيين (ب) التزوير في الساعات والراتب (ج) عمولة المبيعات (4) سداد النفقات (أ) تزوير في النفقات (ب) المبالغة في النفقات (ج) مصاريف وهمية (د) مدفوعات متعددة (5) القروض (أ) قروض لمقترضين غير موجودين (ب) استخدام نفس الضمان للحصول على أكثر من قرض (ج) الخطأ في معلومات الطلب (د) قروض البناء (6) العقارات (أ) قيمة التقييم (ب) التقييم الاحتيالي (7) التحويلات البنكية (أ) صلاحيات مزورة (ب) تحويل لحساب غير مصرح به (8) الاحتيال في الشيكات وبطاقات الائتمان (أ) شيكات مزورة (ب) سرقة الشيكات (ج) أوامر توقف عن الدفع (د) بطاقات ائتمان غير مصرح لها أو مسروقة (هـ) بطاقات ائتمان مزورة (و) سرقة البريد (9) الاحتيال في التأمين	(1) تقييم غير ملائم للأصول مثل: (أ) المخزون (ب) الذمم المدينة (ج) عمليات الدمج والاستحواذ (د) رسملة البنود غير الملموسة (2) الخطأ في تصنيف الأصول (3) طرق إهلاك غير ملائمة (4) عدم إظهار الالتزامات والمصروفات (أ) عدم قيد كامل الالتزامات (ب) مردودات ومسموحات المبيعات (ج) رسملة النفقات (د) الالتزام الضريبي (د) افصاحات محسنة و/أو مخفية بشكل غير ملائم (1) عدم قيد كامل الالتزامات (2) الأحداث اللاحقة (3) معاملات الأطراف ذات العلاقة (4) التغييرات المحاسبية (5) عمليات احتيال الإدارة (6) المعاملات بتاريخ سابقة (هـ) إخفاء تبديد واختلاس الأصول (و) إخفاء الإيصالات والنفقات غير المصرح بها (ز) إخفاء عمليات الاستحواذ والتصرف واستخدام الأصول غير المصرح بها
---	--	--

	(أ) مستفيد وهمي (ب) مطالبات وهمية (ج) تأمين المركبات - حوادث منظمة (د) أضرار مُبالغ فيها (10) المخزون (أ) إساءة استخدام المخزون (ب) سرقة المخزون (ج) التزييف في عمليات الشراء والاستلام (د) شحنات غير حقيقية (هـ) إخفاء النقص في المخزون ب) الأصول غير الملموسة (1) سرقة الملكية الفكرية (أ) فقدان المعلومات (ب) التجسس (ج) التسلل (د) المخبرين (هـ) التخلص من القمامة والنفايات (و) المراقبة (2) العملاء (3) الموردين ج) الفرص التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية	
--	---	--

3. مكونات إطار مكافحة الاحتيال

يتكون الإطار من أربع مكونات هي: 1- الحوكمة 2- الوقاية من الاحتيال 3- الكشف عن الاحتيال 4- الاستجابة لحالات الاحتيال. ويعتبر إطار مكافحة الاحتيال المُحكم فعالاً عند تكامله مع ثقافة النزاهة/الأخلاقيات في الجهة وإدارة المخاطر حيث إن جميعها يساهم بشكل رئيسي في مكافحة الاحتيال.



الشكل 1. المكونات الأربع لإطار مكافحة الاحتيال

4. الحوكمة

4.1 الإدارة العليا

تتولى الإدارة العليا في الجهات الخاضعة مسؤولية تطوير وتجسيد ثقافة النزاهة ومكافحة الاحتيال من خلال:

- اتباع نهج واضح لا يقبل ممارسات الاحتيال في الجهة.
- فهم أدوارهم ومسؤولياتهم في مكافحة الاحتيال.
- وضع إطار لمكافحة الاحتيال.
- الوعي بمخاطر الاحتيال الرئيسية وحالات التعرض لها.

4.2 مسؤول مراقبة الاحتيال

يستحسن تعيين مسؤول مراقبة الاحتيال أو وظيفة معادلة تناط بها مسؤولية تنفيذ وإدارة إطار مكافحة الاحتيال، على أن تتوفر في الوظيفة الشروط التالية:

- ألا يشغل الموظف منصبًا تشغيليًا
- أن تكون التبعية الوظيفية المباشرة للمدير العام أو الرئيس التنفيذي (أو أي منصب معادل).
- توافر المؤهلات العلمية والمهارات والخبرات المناسبة لهذا الدور

كما يمكن ان تكون المهام والاختصاصات الخاصة بمسؤول مراقبة الاحتيال منوطة بوظيفة قائمة في الجهة، على ان تتوفر بها الشروط الواردة أعلاه.

وتتضمن المهام والاختصاصات الأساسية لمسؤول مراقبة الاحتيال:

- تنفيذ ومراقبة الإطار.
- الإشراف على التدريب والتوعية التي يتم تقديمها للموظفين حول مكافحة الاحتيال.
- الإشراف على تقييم مخاطر الاحتيال والعمليات ذات الصلة.
- المراقبة والتصعيد والإبلاغ عن حالات الاحتيال.
- إجراء أو مراقبة التحقيقات في حالات الاحتيال.
- الاحتفاظ بسجل لحالات الاحتيال.
- رفع التقارير للمعنيين.

كما يجب على الجهة ضمان بقاء مسؤول مراقبة الاحتيال على علم بأفضل الممارسات والمستجدات من خلال:

- التدريب المستمر على اتجاهات الاحتيال وأفضل الممارسات فيما يخص مكافحة الاحتيال.
- المشاركة في الندوات وورش العمل ذات الصلة بمكافحة الاحتيال بشكل منتظم.

4.3 لجنة التدقيق

بحسب طبيعة وحجم الجهة، يتم تعيين لجنة تدقيق (أو ما يعادلها)، تتولى الإشراف على الإطار ومراقبة فعاليته. وبشكل عام تتولى اللجنة مسؤولية رفع التقارير المتعلقة بالمخاطر المرتفعة التي تواجه الجهة والمواضيع المتعلقة بأنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك مخاطر الاحتيال، والحوكمة، وغيرها إلى الأطراف المعنيين.

4.4 إطار النزاهة

لكل جهة إطار للنزاهة، وهو عبارة عن السلوك والثقافة المؤسسية التي تدعم الحفاظ على مستوى عالي من النزاهة وأخلاقيات العمل والمساءلة. يهدف إطار النزاهة إلى ضمان وجود ثقافة أخلاقية صحية ومستدامة في الجهة وتجسدها الإدارة العليا. تتكون عناصر إطار النزاهة مما يلي:



الشكل 2. إطار النزاهة

بالإضافة إلى العناصر الرئيسية المذكورة أعلاه، يجب مراعاة ما يلي عند إعداد إطار النزاهة:

- تمثيل القيم الأخلاقية من قبل الإدارة العليا.
- بيان التزام الإدارة العليا واللجان ذات الصلة.
- إنشاء لجنة الأخلاقيات أو ما يعادلها (إن أمكن).
- تحديد مسؤوليات كبار المسؤولين لتنفيذ مبادرات النزاهة ومراقبتها، مع وجود خط مباشر لتقديم التقارير إلى لجنة الأخلاقيات.

دعم ثقافة مكافحة الاحتيال

يجب أن تلتزم الجهة بتعزيز ثقافة مكافحة الاحتيال من خلال برامج التعليم والتدريب للموظفين، ووضع حد أدنى لمعايير السلوك المتوقع في رسالة الجهة وقواعد السلوك المهني، وإلزام الموظفين بالامتثال لهذه المعايير، والخطط لاستراتيجية وإدارة الأداء، والإجراءات التأديبية.

كما يجب قياس ثقافة مكافحة الاحتيال ومراقبتها وذلك من خلال التغذية الراجعة عن طريق استطلاع رأي الموظفين حول مستوى الوعي بالاحتيال ومراقبة مستوى الإبلاغ عن حالات الاحتيال وحالات تضارب المصالح المعلن عنها خلال فترة سنوية مقارنة بما كانت عليه في السابق. ويمكن تعزيز الوعي من خلال استخدام قنوات مختلفة منها ما يلي:

- النشرات المؤسسية
- النشرات المنتظمة السياسات
- الشبكة الداخلية للجهة

كما يجب مراعاة ربط المسؤوليات الرئيسية لمكافحة الاحتيال بأنشطة إدارة الأداء من خلال:

- تضمين أي واجبات ومسؤوليات عن مكافحة الاحتيال في الاوصاف الوظيفية
- تحديد أهداف أداء سمارت (SMART) فيما يتعلق بأنشطة مكافحة الاحتيال
- النظر في مزايا تقديم مكافأة على أساس الأداء لتحقيق أهداف تنظيمية لمكافحة الاحتيال

4.5 حفظ السجلات

تكون للجهة -بالإضافة الى ما تفرضه بعض التشريعات السارية- سياسات واجراءات لحفظ المستندات المتعلقة بجميع أنشطة مكافحة الاحتيال. ومن أفضل الممارسات المتبعة -فيما يخص أنشطة مكافحة الاحتيال- ما يلي:

1. توثيق جميع مجالات الاحتيال المحتملة في الجهة والضوابط الوقائية في سجل المخاطر.
2. الاحتفاظ بسجل لحالات الاحتيال، بما في ذلك أي إجراءات تصحيحية يتعين القيام بها، على ان يتضمن - دونما حصر- ما يلي:
 - تاريخ ووقت الإبلاغ عن الواقعة أو اكتشافها.
 - نبذة عن الواقعة وآلية الإبلاغ/الاكتشاف.
 - طبيعة ونوع المخالفة المرتكبة.
 - بيان حجم الاضرار -ان وجدت-.
 - الأطراف ذات الصلة بالواقعة ومرتكبيها (من داخل الجهة وخارجها)
 - الإجراءات المتخذة بشأن الواقعة بما فيها الإجراءات التصحيحية.
3. توثيق جميع أنشطة التحقيق بشكل مناسب والتي تتمثل -دونما حصر- فيما يلي:
 - تفاصيل وبيانات البلاغ
 - أوراق العمل والمحاضر والمستندات الخاصة بالتحقيقات.
 - التقارير وحافظة المستندات الخاصة بها.
 - القرارات والإجراءات المتخذة بشأن الواقعة (القرارات المتعلقة بالتصرف في الواقعة والقرارات المتخذة بشأن أي تدابير احترازية -وفق التشريعات السارية- (مثل الإيقاف عن العمل).
 - تفاصيل المراسلات مع الجهات الرقابية أو القضائية.
4. الاحتفاظ بسجلات التحقيق المتضمنة تفاصيل الأدلة التي تم جمعها لدعم الملاحظات ونتائج التحقيقات والتي تتمثل فيما يلي:
 - مصدر الأدلة والمستندات والمعلومات التي تم الحصول عليها.
 - تسلسل حيازة الأدلة التي تم الحصول عليها أو إرجاعها أو إتلافها.
 - محاضر اقوال الأطراف -الموقعة- التي يتم سؤالها بشأن الواقعة

5. تقييد الوصول إلى سجلات التحقيق، بحيث تكون متاحة للموظفين المخولين فقط وذلك لأنها قد تنطوي على معلومات سرية أو حساسة.
6. استخدام نظم المعلومات الإدارية كأداة أساسية لإعداد التقارير وحفظ السجلات لدعم أعمال مكافحة الاحتيال في عملية جمع المعلومات في الجهة بالإضافة الى تمكين الجهة من استرجاع السجلات والمعلومات في حال تم حذفها لإخفاء عملية الاحتيال او التلاعب فيها.

أمن المعلومات

- يجب على الجهات أن يكون لديها سياسة لأمن المعلومات (أو ما يعادلها) لضمان حماية المعلومات وحفظها بشكل مناسب ويجب ان تشمل السياسة المذكورة -على سبيل المثال لا الحصر- ما يضمن:
 - الحفاظ على الأجهزة والأنظمة والبرامج والبيانات والمعلومات المحتوية عليها من خلال وضع اجراءات مناسبة بما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة والمعايير الدولية (على سبيل المثال: ISO 27001).
 - أن يقتصر الوصول إلى المعلومات على الموظفين المخولين باستخدامها. كما يجب تقييد الوصول إلى السجلات المادية والمعلومات الرقمية باستخدام أدوات مثل بطاقات الدخول، القياسات الحيوية، كلمات المرور، وتشفير الملفات.
 - الاحتفاظ بسجل الوصول للوثائق.
- أ- بالنسبة للوثائق الورقية، يجب ان تتوفر سجلات يتم فيها اثبات أي حركة تتم على الوثائق الورقية وعلى الموظف التوقيع على السجل.
- ب- وبالنسبة للبيانات الرقمية، يجب أن تتوفر إمكانية تحديد من قام بالوصول إلى البيانات الالكترونية وتحديد أي تعديلات طرأت عليها.
- متابعة حسابات المستخدمين بحيث يجب اغلاق حساب المستخدم أو حذفه عند استقالة الموظف من الجهة، أو في حال عدم حاجته له. كما يجب حث الموظفين على تغيير كلمات المرور وأرقام التعريف الشخصية بشكل دوري.
- وجود سياسات وإجراءات تكفل الحفاظ على البيانات والمعلومات الخاصة بالجهة والتي يتحصل عليها أي مورد أو شريك أو أي طرف ثالث نتيجة قيامه بأي اعمال للجهة.

سرية المعلومات

- يجب ان تكون أي مشاركة للمعلومات من قبل الجهة متوافقة مع التشريعات ذات الصلة. كما يجب على الجهة النظر فيما إذا كانت أي معلومات تحتفظ بها سرية بطبيعتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظها. وفيما يلي بعض الاعتبارات التي من خلالها يمكن استخلاص ما إذا كانت المعلومات سرية من عدمه:
1. هل هذه معلومات شخصية؟
 2. هل من المحتمل أن تكون هذه المعلومات حساسة أم عامة؟
 3. هل هذه المعلومات متاحة للجمهور؟
 4. هل تشير هذه المعلومات إلى أي شخص (أشخاص) أو جهة (جهات)؟
 5. هل سيؤثر إصدار هذه المعلومات على أي إجراءات قانونية؟
 6. هل وقعت الجهة على اتفاقية عدم إفشاء المعلومات أو اتفاقية سرية المعلومات بشأن هذه المعلومات؟
 7. هل سيؤدي نشر هذه المعلومات إلى إلحاق الضرر بأي شخص (أشخاص) أو جهة (جهات)؟
 8. هل هناك أي مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة عند مشاركة هذه المعلومات؟
 9. هل يحق للجهة الاحتفاظ بهذه المعلومات أو مشاركتها؟

4.6 الأدوار والمسؤوليات الخاصة بمكافحة الاحتيال

يبين الجدول أدناه الأدوار والمسؤوليات الرئيسية بما يتعلق بمكافحة الاحتيال في الجهة، على ان يتم مراعاة حجم الجهة وطبيعتها:

الادوار والمسؤوليات	المنصب
- وضع واعتماد إطار مكافحة الاحتيال - تجسيد سلوكيات ثقافة مكافحة الاحتيال من خلال التواصل وتشجيع الإبلاغ عن السلوكيات التي لا تتوافق مع القيم المؤسسية - مكافأة السلوكيات المتوافقة مع ثقافة مكافحة الاحتيال - الإشراف على مراقبة وتنفيذ الضوابط الداخلية لمنع الاحتيال واكتشافه واتخاذ الإجراءات المناسبة - تعزيز الوعي بثقافة مكافحة الاحتيال	مجلس الإدارة / الإدارة العليا
- تعزيز السلوك الأخلاقي وتقديم مثال جيد للموظفين - دعم تنفيذ الضوابط الداخلية ضمن الإطار ومراقبة فعالية ضوابط الاحتيال - تحديث واعتماد سجل مخاطر الاحتيال - تعزيز الوعي بمكافحة الاحتيال للموظفين في مجالات العمل الخاصة بهم - إبلاغ الإدارة العليا بأي مخاوف	مدراء الإدارات ورؤساء الاقسام
- يتحمل كل موظف المسؤولية عن الحفاظ على ثقافة فعالة لمكافحة الاحتيال من خلال: - الالتزام بقواعد السلوك المهني - الحصول على فهم كاف للإطار - الحصول على فهم كاف لأدوارهم ومسؤولياتهم في نشر ثقافة مكافحة الاحتيال - ضمان الامتثال لأية ضوابط أو إجراءات مكافحة الاحتيال المرتبطة بعملهم - الإبلاغ عن أي احتيال للمعنيين في الوقت المناسب - التعاون مع المسؤولين عن التحقيق في عمليات الاحتيال	الموظفين

5 الوقاية من الاحتيال

5.1 سياسة مكافحة الاحتيال

للووقاية من عمليات الاحتيال على الجهات الخاضعة وضع سياسة موثقة تحدد أنشطة وضوابط مكافحة الاحتيال تكون متوافقة مع التشريعات السارية وإطار الحوكمة لدى الجهة. ويجب أن تتضمن السياسة -دونما حصر- ما يلي:

— تعريف الاحتيال

— وضع إطار لمنع الاحتيال واكتشافه والاستجابة له، على أن يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- السياسات والإجراءات المتعلقة بالهدايا والترفيه.
- السياسات والإجراءات المتعلقة بالتحقق من بيانات الموظفين.
- السياسات والإجراءات المتعلقة بتضارب المصالح.
- السياسات والإجراءات المتعلقة بالتحقق من الموردين.
- تحليل البيانات للكشف عن حالات الاحتيال المحتملة.
- مقابلات ترك العمل

— إنشاء قنوات للإبلاغ عن الاحتيال والاعلان عنها.

— بيان التزام المعنيين بالحفاظ على الإطار والأنشطة وتحسينها باستمرار.

— تحديد متطلبات السرية وحفظ السجلات.

— التوعية بالاحتيال وتدريب الموظفين.

— تحديد الأدوار والمسؤوليات الرئيسية فيما يتعلق بمكافحة الاحتيال.

5.2 سياسات تكميلية لمكافحة الاحتيال

نظرًا لضرورة وجود أنشطة لمكافحة الاحتيال في جميع عمليات وأنشطة الجهة، فإنه من الواجب توافر عناصر مراقبة الاحتيال في السياسات والإجراءات الخاصة بالجهة، وفيما يلي بعض السياسات التكميلية:

- **قواعد السلوك المهني** - تحدد معايير واضحة لسلوك الموظفين وأخلاقيات وقيم الجهة. تشكل هذه المعايير الأساس لثقافة مكافحة الاحتيال الفعالة.
- **سياسة الموارد البشرية** (أو ما يعادلها) - تحدد العمليات الرئيسية للتوظيف والتدريب.
- **سياسة المشتريات** (أو ما يعادلها) - تحدد العمليات الرئيسية للتعاقد مع الموردين، بما في ذلك عمليات طرح المناقصات، أنشطة التحقق من الموردين، إدارة العقود، وأنشطة أداء الموردين.
- **سياسة التدقيق الداخلي** (أو ما يعادلها) - تحدد الدور الذي يمارسه التدقيق الداخلي، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة الاحتيال.
- **سياسة إدارة المخاطر** (أو ما يعادلها) - وهي تحدد دور إدارة المخاطر في تحديد مخاطر الجهة والخطط الوقائية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاحتيال.

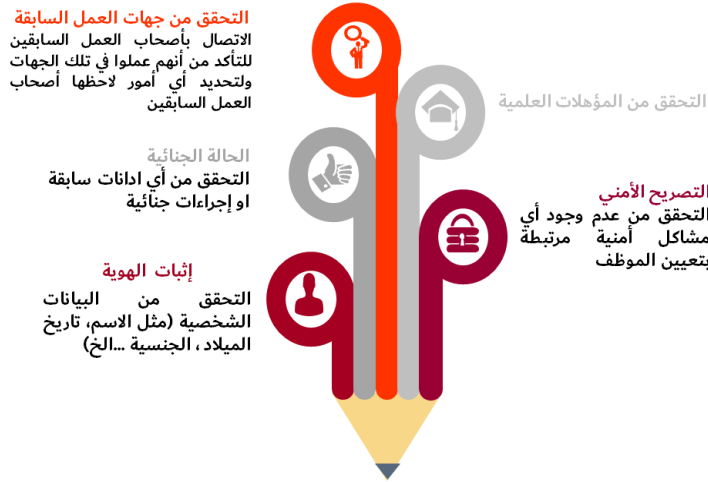
5.3 الاستراتيجيات والآليات الخاصة بالوقاية الاحتيال

يمكن تلخيص الاستراتيجيات والآليات الخاصة بمكافحة الاحتيال فيما يلي:

5.3.1 التحقق من بيانات الموظفين

تعد عملية التحقق من بيانات الموظفين اجراء رئيسي للوقاية من الاحتيال، ويشمل ذلك عمليات إجراءات تعيين الموظفين الجدد بهدف اكتشاف او تقليل احتمالية تعرض الجهة لمخاطر الاحتيال والسلوكيات غير المهنية، ويلزم اجراء عمليات تحقق إضافية عند التعيين في مناصب عليا أخذاً بعين الاعتبار الصلاحيات المالية والصلاحيات المناطة بتلك الوظيفة، ويبين الشكل التالي أمثلة للطرق التي يمكن للجهات استخدامها للتحقق من بيانات الموظفين الجدد:

طرق فحص بيانات الموظفين

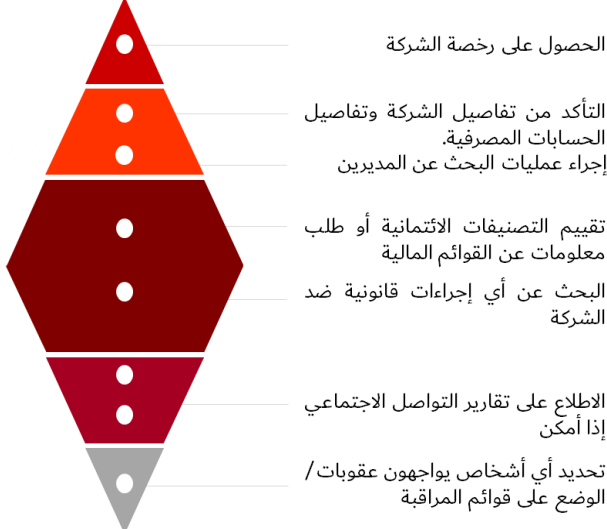


الشكل 3. فحص بيانات الموظفين

5.3.2 التحقق من بيانات شركاء العمل والأطراف الأخرى ومزودي الخدمات او الموردين

قد تتأثر المؤسسات سلباً إذا ارتكب شركاؤها في الأعمال عمليات احتيال أو تصرفوا بشكل يؤثر بشكل سلبي على الجهة أثناء عملهم نيابةً عن الجهة أو لصالحها لذلك يجب على الجهات بذل العناية اللازمة لدى تكليف/التعاقد مع أي شركاء أو أطراف أخرى قد تتعامل معهم الجهة ويشمل ذلك -دونما حصر-: المقاولون والمقاولون من الباطن والموردون والمشغلون المشتركون وما إلى ذلك، ويجب ان تخضع هذه الأطراف بشكل دوري للتقييم للتأكد من عدم وجود مخاطر عالية قد تنجم عن التعامل معها، ويمكن أن تشمل إجراءات التحقق ما هو مبين في الشكل رقم 4.

فحص بيانات الموردين / الاطراف الخارجية



الشكل 4. فحص بيانات الموردين / الأطراف الخارجية

5.3.3 إدارة الأداء والحوافز

قد تكون سياسات إدارة الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية وخطط المكافآت - في بعض الأحيان - دافعًا لارتكاب عمليات احتيال حيث قد تؤثر بعض المؤشرات على الموظفين وتدفعهم الى تحقيق الاهداف/المؤشرات المحددة للحصول على مكافآت أو زيادات في الرواتب من خلال الاحتيال، على سبيل المثال عن طريق تزوير البيانات المالية أو استخدام مواد ذات جودة متدنية لتحقيق أهداف التكلفة.

وعليه فإنه من الواجب تضمين إدارة الأداء في سجل المخاطر المتعلقة بالاحتيال في الجهات التي تمثل أهداف الأداء وسياسة المكافآت مخاطر احتيال محتملة، على ان يتضمن السجل الضوابط التي ينبغي تفعيلها لمكافحة مخاطر الاحتيال الناشئة عن ذلك. تشمل الأمثلة الرئيسية لهذه الضوابط ما يلي:

- تضمين أهداف تتعلق بالسلوك الأخلاقي وتعزيز ثقافة مكافحة الاحتيال.
- تقليل وزن الأهداف المالية في معايير قياس الأداء، لا سيما عندما يكون هناك احتمال أكبر للتلاعب بالنتائج.
- استخدام تحليل البيانات لتحديد أهداف الأداء.
- التحقق والمراقبة المستمرة لنتائج الأداء.
- المراجعة الدورية لأهداف الأداء.
- وضع الإجراءات التأديبية لحالات الاحتيال المرتبطة بتحقيق أهداف الأداء.

5.3.4 الاجراءات التأديبية والمساءلة

يجب ان تكون للجهة سياسة واضحة متوافقة مع التشريعات بشأن الإجراءات التأديبية يتم إبلاغها لجميع الموظفين ويكون متاح للموظفين الوصول إليها، ويجب ان تتضمن الأنواع المختلفة من سوء السلوك، والإجراءات التأديبية، وعملية التحقيقات، ومن المسؤول عن اتخاذ القرار واتخاذ الإجراءات التأديبية، ويجب ان تطبق اعمال التحقيق والإجراءات التأديبية بطريقة عادلة ومنصفة. وعليه يجب أن يكون هناك فصل في الواجبات بين الموظف (الموظفين) القائم بالتحقيقات والموظف (الموظفين) الذي يحدد النتيجة والإجراء التأديبي وذلك للحفاظ على الاستقلالية كما يجب إجراء التحقيق من قبل فريق أو لجنة منفصلة.

5.3.5 التوعية والتدريب على مكافحة الاحتيال

يعد التدريب على مكافحة الاحتيال والتوعية به من الضوابط الرئيسية لمكافحة الاحتيال، حيث يجب توفير التدريب والتوعية لجميع الموظفين على أساس مستمر ودوري، ويستحسن عقد الدورات التدريبية للموظفين فور تعيينهم وبشكل عام يجب احتفاظ الجهة بما يثبت حصول الموظفين (جميع الموظفين) على الدورات الخاصة بمكافحة الاحتيال، وقد يشمل التدريب على مكافحة الاحتيال:

- تعريف الاحتيال وأنواعه.
- إجراءات وسياسات مكافحة الاحتيال المعمول بها
- دور الإدارة العليا وجميع الموظفين في مكافحة الاحتيال.
- قنوات الإبلاغ عن الاحتيال.
- كما يمكن استخدام قنوات مختلفة لتوعية الموظفين، منها ما يلي:
- البريد الإلكتروني.
- النشرات الداخلية والنشرات الإخبارية والإنترنت.
- موقع الجهة الإلكتروني.
- المناقشة في الاجتماعات وورش العمل.

5.4 تقييم مخاطر الاحتيال

يهدف تقييم مخاطر الاحتيال الى تحديد حالات الاحتيال المحتملة وتأثيرها على الجهة وذلك لمعالجتها مع الاخذ بعين الاعتبار ملائمة الضوابط المعمول بها لمنع حدوث هذا المخاطر و/أو للتقليل من تأثيرها. وتتم عملية تقييم مخاطر الاحتيال على أربع مراحل رئيسية كما يلي:

1. تحديد مخاطر الاحتيال
2. تحليل مخاطر الاحتيال
3. معالجة مخاطر الاحتيال
4. خطة الحد من مخاطر الاحتيال

5.4.1 تحديد مخاطر الاحتيال

يتعين تحديد مخاطر الاحتيال المحتملة وتأثيرها بما في ذلك أي خسارة مالية أو مادية أو سمعة بسبب أفعال الاحتيال. يتم مراعاة مخاطر الاحتيال الداخلية والخارجية وأي تهديدات محتملة أو ناشئة وذلك على مستوى الجهة بما في ذلك أي جهات/شركات فرعية، إدارات، أقسام، وظائف، وعمليات.

وفيما يلي امثلة على كيفية تحديد مخاطر الاحتيال المتأصلة:

- تحديد طبيعة وأنشطة الوحدات الخاضعة للتقييم من خلال عقد الاجتماعات مع المعنيين من الإدارة العليا.
- فهم العمليات والإجراءات الرئيسية التي تتبعها الوحدات من خلال الاطلاع على المستندات ذات الصلة ومقابلة الموظفين المعنيين.
- القيام بورش عمل حول مخاطر الاحتيال المحتملة مع موظفين الوحدات الخاضعة للتقييم.
- تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالاحتيال وتقييمات مخاطر الاحتيال السابقة ونتائج التحقيقات.

5.4.2 تحليل مخاطر الاحتيال

يهدف تحليل مخاطر الاحتيال الى تطوير فهم لتأثير واحتمالية كل خطر تم تحديده. حيث يدعم اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كانت المخاطر بحاجة الى اتخاذ إجراءات ووضع ضوابط ملائمة وفعالة للحد من تلك المخاطر. ويتم تحليل مخاطر الاحتيال المحددة من خلال:

- **تحليل مخاطر الاحتيال المتأصلة** - ينطوي تحليل مخاطر الاحتيال المتأصلة على تقدير احتمالية حدوث المخاطر والتأثير المحتمل على الجهة، وذلك في غياب الضوابط. يتم تحديد تصنيف مخاطر الاحتيال المتأصلة بناءً على تقييم الاحتمالية والتأثير.
- **تحليل مخاطر الاحتيال المتبقية** - ينطوي تحليل مخاطر الاحتيال المتبقية على تقدير احتمالية حدوث المخاطر والتأثير المحتمل على الجهة، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط الحالية المعمول بها. يتم تحديد تصنيف المخاطر المتبقية بناءً على تقييم الاحتمالية والتأثير. يتم تنفيذ هذه الخطوة بعد تحديد تصنيف المخاطر المتأصلة.

يتم تحديد تصنيف مخاطر الاحتيال بناءً على تقييم الاحتمالية والتأثير. حيث يعمل التصنيف على وضع أولوية للمخاطر لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الإجراءات والضوابط اللازمة لمواجهتها.

- **الاحتمالية** – يجب تقدير الاحتمالية لكل خطر احتيال من خلال تحديد إمكانية حدوث مخاطر الاحتيال دون أي ضوابط (تحليل مخاطر الاحتيال المتأصلة) ومع الضوابط (تحليل مخاطر الاحتيال المتبقية). من بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند تقدير الاحتمالية ما يلي:
 - طبيعة وفعالية مراقبة الاحتيال لدى الجهة
 - حجم المعاملات المالية
 - نوع الضوابط المعمول بها
 - مدى أتمتة هذه الضوابط
 - حالات الاحتيال السابقة
- **التأثير** – يجب تقدير التأثير لكل خطر احتيال بناءً على تأثيره على الجهة من حيث الاضرار المالية والتأثير على سمعة الجهة وحوادث الصحة والسلامة والبيئة وما إلى ذلك. وفيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها أثناء تقدير التأثير:
 - التأثير على الصحة والسلامة والبيئة
 - التأثير على المجتمع / السمعة
 - الأثر المالي
 - التأثير على قيمة الاستثمار
 - التأثير على أهداف العمل
 - استمرارية التشغيل / الأعمال
 - الامتثال
 - أمن المعلومات
 - تأثير الحالات السابقة

5.4.3 معالجة مخاطر الاحتيال

من اهداف عملية تقييم مخاطر الاحتيال هو تقديم الدعم لمتخذ القرار في تحديد استراتيجية فعالة لمعالجة المخاطر من خلال اتخاذ الخيار الأنسب والأكثر جدوى. ومن هذه الخيارات ما يلي:

- **تجنب** أو إنهاء مخاطر الاحتيال عن طريق اتخاذ قرار بعدم البدء أو الاستمرار في النشاط الذي يؤدي إلى نشوء هذه المخاطر.
- **قبول** مخاطر الاحتيال من خلال الحفاظ على الضوابط الحالية ومراقبة المخاطر أو إذا تم تحديد أن الفوائد المتوقعة تفوق عواقب المخاطر/تكاليف الضوابط الإضافية.
- **معالجة** مخاطر الاحتيال إلى مستوى مقبول من خلال وضع ضوابط لتقليل الاحتمالية/العواقب. هناك ثلاث فئات من ضوابط الاحتيال التي يمكن أخذها في الاعتبار:
 - تعمل **الضوابط الوقائية** على تقليل احتمالية وعواقب الاحتيال من خلال منع أو الحد من مدى حدوث المخاطر. وتعتبر هذه الضوابط الأكثر فعالية من حيث التكلفة للحد من مخاطر الاحتيال، حيث تمنع هذه الضوابط أو تخلق تأثيراً رادعاً للأنشطة الاحتمالية من الحدوث. (على سبيل المثال: الفصل بين المهام الوظيفية وتعيينات حقوق وصول المستخدم المفروضة في الأنظمة الإلكترونية).

- يمكن أن تساعد **ضوابط الكشف** في تحديد وقت حدوث الاحتيال. كما تساهم في تعطيل عمليات الاحتيال الإضافية وتخفيف الأثر في حال الاكتشاف المبكر للحالة (على سبيل المثال: التسويات البنكية/المحاسبية وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية). إلا أن هذه الضوابط ليست فعالة من حيث التكلفة مثل الضوابط الوقائية.
- **الضوابط التصحيحية** تساعد هذه الضوابط في الاستجابة للاحتيال بعد حدوثه وتضمن التحقيق في الحالة بشكل صحيح واتخاذ الإجراءات للتقليل من مخاطر الاحتيال في المستقبل (على سبيل المثال: التحقيقات والإجراءات التأديبية).

5.4.4 خطة الحد من مخاطر الاحتيال

الهدف من خطة الحد من مخاطر الاحتيال هو تطوير خطة معالجة مخاطر فعالة من حيث التكلفة بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من خلال اختيار، وتحديد، ووضع أولويات، وتنفيذ المجموعة الأكثر ملاءمة من معالجة (ضوابط) المخاطر. كما يجب ان تشتمل الخطة على وصف للضوابط بحيث يكون الإجراء واضحاً، مناسباً، فعالاً، وعملياً للغرض وأن تكون عدد الضوابط المحددة متناسبة مع مستوى المخاطر.

5.5 التدقيق الداخلي

يمارس التدقيق الداخلي دورًا مهمًا في مراقبة أنشطة مكافحة الاحتيال وضمان فعاليتها. حيث تتضمن المسؤوليات الأساسية للتدقيق الداخلي فيما يتعلق بالاحتيال ما يلي:

- دراسة كيفية إدارة مخاطر الاحتيال وتقييم مدى تعرض الجهة لهذه المخاطر بشكل دوري.
- مراعاة مخاطر الاحتيال المحتملة عند إجراء مهام التدقيق.
- إبلاغ المعنيين بحالات الاحتيال المحتملة وتصعيد الحالات بشكل مناسب.
- دعم أنشطة مكافحة الاحتيال في الجهة من خلال إجراء مهام التدقيق على الضوابط الداخلية المصممة لاكتشاف ومنع الاحتيال.

5.6 هيكل الرقابة الداخلية

يجب أن يتضمن هيكل الرقابة الداخلية الفعال السياسات والإجراءات والعمليات وقنوات الاتصال والمسؤوليات والمهام والعوامل الملموسة/غير الملموسة الأخرى لإدارة المخاطر

1. بيئة الرقابة الداخلية – إن وجود بيئة رقابة داخلية قوية مهم للتنفيذ الناجح لإطار مكافحة الاحتيال. في حالة حدوث الاحتيال، غالبًا ما يكون ذلك بسبب عدم وجود/ضعف الضوابط الداخلية.

يجب على الجهات أن تضع ضوابط داخلية كافية ومناسبة للحد من مخاطر الاحتيال لجميع العمليات والأنشطة. كما يجب توثيق هذه الضوابط بشكل مناسب ومراجعتها وتحديثها بانتظام وإبلاغها لجميع الموظفين المعنيين.

2. مراقبة فعالية ضوابط الاحتيال الداخلية – تعزز مراقبة ضوابط الاحتيال الداخلية من استمرارها في العمل بفعالية والحد من الاحتيال أو اكتشافه أو الاستجابة له. يمكن تحقيق ذلك من خلال العناصر الثلاثة التالية:

- **إنشاء أساس للمراقبة**، بما في ذلك سياسة الإدارة العليا؛ هيكل تنظيمي فعال يحدد أدوار المراقبة للأشخاص ذوي الخبرات والموضوعية والسلطة المناسبة؛ تحديد قاعدة الأساس للرقابة الداخلية الفعالة والتي يمكن من خلالها تنفيذ المراقبة والتقييم المستمر.
- **تصميم وتنفيذ إجراءات للمراقبة** تركز على معلومات محكمة حول عمل الضوابط الرئيسية التي تعالج المخاطر على أهداف الجهة.
- **تقييم النتائج والإبلاغ عنها**، بما في ذلك تقييم أي أوجه قصور تم تحديدها والإبلاغ عن نتائج المراقبة إلى الموظفين المعنيين أو مجلس الإدارة أو ما يعادله لاتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب والمتابعة إذا لزم الأمر.

3. قيود الضوابط الداخلية – أثناء تصميم الضوابط الداخلية، يجب أن تكون الجهات على دراية ببعض القيود المتعلقة بالضوابط الداخلية. حيث أنه بالرغم من مدى قوة نظام الرقابة الداخلية، فهناك دائمًا مخاطر في بعض الحالات التالية:

- قد يحدد بعض الأشخاص نقاط ضعف الرقابة الداخلية ويستفيدون منها
- قد يتواطأ شخصان أو أكثر للالتفاف على الضوابط
- قد تتسبب الظروف في تجاهل ضوابط معينة (مثل اعتبارات التكلفة والعائد)
- قد تحدث أخطاء في التقدير/القرارات
- قد تصبح الضوابط قديمة بسبب مرور الوقت، التغيرات التكنولوجية، وهيكلة الجهة على سبيل المثال.

6 الكشف عن الاحتيال

6.1 استراتيجيات أو آليات الكشف عن الاحتيال

6.1.1 الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الاحتيال

تضع الجهات قنوات للإبلاغ عن الاحتيال متوافقة مع التشريعات وتشجع الموظفين وغيرهم من أصحاب المصلحة لاستخدامها في الحالات المناسبة لذلك. وعلى الجهة ان تستجيب وتتخذ الإجراءات المناسبة بشأن البلاغات الواردة. كما يمكن الاسترشاد بالمعيار الدولي ISO 37002 لأنظمة إدارة الإبلاغ عن الاحتيال.

يجب على الجهة تطوير إجراءات لإخطار الجهات المعنية بالبلاغات الواردة على ان تتضمن الإجراءات تحديد ما يجب الإبلاغ عنه، ولمن، ومدى تكرار ذلك، وبأي شكل ومعايير التصعيد. كما يجب على المعنيين بتلقي البلاغات بالجهة اعداد تقارير دورية إلى الأطراف والجهات المعنية (الداخلية والخارجية) بحسب إجراءات الإخطار المتبعة والتشريعات السارية.

6.1.2 فحص المعاملات والإجراءات والضوابط

- **فحص المعاملات** – قد يكون اجراء فحص المعاملات طريقة فعالة لاكتشاف أي نشاط احتيالي. حيث قد يؤدي الى اكتشاف وثائق معدلة أو مفقودة؛ موافقات مفقودة أو مزورة أو معدلة؛ أو وثائق داعمة غير كافية. كما قد يكون الفحص رادعا عن محاولة ارتكاب الاحتيال. بعض الأمثلة عن فحص المعاملات:
 - فحص كشوف المرتبات للتحقق من وجود أرقام حسابات مكررة أو موظفين مزيفين.
 - مراجعة المشتريات فيما يتعلق بفحص إجراءات التعاقد مع الموردين.
 - **تحليل البيانات المالية** – على الجهات تحليل البيانات والنتائج المالية بشكل دوري ومنتظم لتحديد المعاملات والمؤشرات المشبوهة التي قد تدل على الاحتيال. بعض الأمثلة عن تحليل البيانات:
 - مقارنة تقارير الموازنة الشهرية الفعلية مقابل الموازنة المعتمدة/المحددة لمراكز التكلفة.
 - مقارنة تقارير النفقات بالنتائج المماثلة.
 - مراجعه مؤشرات التأخر في تحصيل حسابات المدينين.
 - **اختبار الضوابط الداخلية** – يقصد به الإجراءات التي تطبقها الجهة لاختبار الفعالية التشغيلية للضوابط الداخلية لمكافحة الاحتيال وتحديد أي إخفاقات أو ثغرات بها. قد يتضمن ذلك تقديم مستندات أو بيانات أو إجراءات أخرى بهدف الاحتيال، لتحديد ما إذا كانت الضوابط الداخلية مصممة بشكل مناسب وتعمل على النحو المقصود لمنع أو اكتشاف أو الاستجابة لمثل هذه الأنشطة. وفيما يلي بعض الأمثلة:
 - تقديم فاتورة دفع مزورة.
 - الاتصال عبر البريد الإلكتروني لتعديل التفاصيل المصرفية للمورد.
 - مكالمات هاتفية لتغيير تفاصيل العميل في النظام.
- يمكن إجراء اختبار إجراءات الرقابة بواسطة فريق خارجي أو داخلي ويجب الاحتفاظ بسجلات لجميع الاختبارات التي يتم إجراؤها. كما يجب تصعيد أي ثغرات جوهرية في الضوابط ومعالجتها.

6.2 تحليل التكنولوجيا والبيانات

6.2.1 التكنولوجيا وتحليل البيانات

تعد تحليلات البيانات أداة قوية للحد من الاحتيال واكتشافه والاستجابة له. حيث يمكن تحليل مجموعات كبيرة من البيانات المعقدة بسرعة وكفاءة واكتشاف الأنماط المشبوهة أو الشاذة في المعاملات. يمكن أن يتراوح استخدام تحليلات البيانات لمنع واكتشاف الاحتيال من التقنيات البسيطة، والاعتماد على البيانات والمعلومات المتوفرة في الأنظمة الداخلية، إلى الأساليب الأكثر تعقيداً التي تتضمن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

يتم تصنيف تقنيات تحليل البيانات إلى ثلاثة أنواع:

1. **تقنيات الوقت الحقيقي** - تحليل البيانات الحية في الأنظمة.
2. **تقنيات الوقت الفعلي تقريباً** - الكشف عن الاحتيال المؤكد أو المحتمل خلال فترة زمنية قصيرة بعد حدوث المعاملة أو الحدث.
3. **تقنيات بأثر رجعي** - يتم استخراج بيانات النظام وتحليلها للكشف عن حالات الاحتيال.

يمكن لتحليلات البيانات تحديد مصادر البيانات والأنظمة لقراءة وتحليل مصادر البيانات، وتطبيق معايير قائمة على المخاطر، وتحديد عوامل الخطر المرجحة ونشر لوحات المعلومات والتقارير. يمكن أن يساعد أيضاً في أتمتة الاختبارات التحليلية. ومن أمثلة للاختبارات التحليلية ما يلي:

المشتريات ومدفوعات الموردين	- تحديد تضارب المصالح المحتمل بين الموردين والموظفين من خلال مطابقة الأسماء والعناوين وأرقام الاتصال وتفاصيل الحساب المصرفي. - اختبار الموردين الذين ربما تم تسجيلهم أكثر من مرة إما عن طريق الخطأ أو بشكل غير لائق. - تجديد طلبات الشراء و / أو أوامر الشراء التي تم إدخالها بواسطة نفس المستخدم الذي أدخل البيانات الرئيسية للمورد أو حدثها. - تحديد الموردين الذين يفتقدون إلى التفاصيل الهامة مثل تفاصيل الحساب المصرفي ومعلومات الاتصال وأرقام IBAN - تحديد الفواتير و / أو المدفوعات بقيم مقربة. - اختبار الفواتير من نفس المورد في نفس اليوم حيث يكون إجمالي هذه الفواتير أعلى من الحد الأدنى الموافقة طبقاً لمستوى تفويض السلطة.
كشف الرواتب	- الموظفون الذين يحملون نفس الأسماء أو أسماء متشابهة (مطابقة غير اعتيادية). - تحديد المدفوعات التي تم دفعها للموظفين الذين تم دفع رواتبهم بعد تواريخ إنهاء الخدمة. - تحديد حسابات المستخدمين النشطة داخل الأنظمة المرتبطة بالموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم.
ساعات العمل الإضافية	- تحديد الموظفين الذين يعملون لساعات طويلة بشكل غير عادي. - تحديد أنماط ساعات العمل غير الاعتيادية. - اختبار الارتباط بين الإجازات المرضية والعمل الإضافي.
المركبات	- تحديد ما إذا كانت المركبات يتم صيانتها بشكل مناسب وفقاً لجدولها الزمني. - تحديد الحالات غير الاعتيادية. - تحديد أي إساءة استخدام لبطاقات الوقود.

6.2.2 التدابير التنبؤية

ترتبط تقييمات مخاطر الاحتيال وتقييم مخاطر الجهة ارتباطًا جوهريًا ويجب أن يغذي كل منهما الآخر. يجب على الجهات وضع مؤشرات المخاطر الرئيسية لتقييم مخاطر الاحتيال المحددة ويلزم اخذها في الحسبان عند القيام بأنشطة مكافحة الاحتيال مثل:

- تقييمات مخاطر الاحتيال.
- التدريب والتوعية.
- تحليل البيانات.
- اختبار الضوابط الداخلية.

وفيما يلي بعض الأمثلة من مؤشرات المخاطر الرئيسية المتعلقة بالاحتيال:

- تتم المعاملات أو الأعمال في أوقات غير معتاده.
- وجود تجاوزات غير عادية، أو مشبوهة، أو ازدواجية أو إلغاء في المعاملات.
- يتم تقسيم المعاملات لتجنب الاعتمادات المطلوبة.
- المستندات غير مكتملة، ويصعب العثور عليه، أو بها عناصر مفقودة، أو دليل على التغييرات أو الحذف أو الإضافات.
- الأنشطة والاجراءات التي لها مراجعات قليلة أو بدون مراجعات.
- توجد ثغرات في الضوابط الداخلية مثل عدم كفاية الفصل بين المهام وضعف في إجراءات الدخول للأنظمة وضعف مراقبة تكنولوجيا المعلومات وضعف الإشراف أو عدم كفاية التسويات.

7. الاستجابة للاحتيال

7.1 آليات التحقيق والاستجابة للاحتيال

7.1.1 آليات التحقيق

لتمكين إجراء تحقيقات مناسبة وفعالة في حالات الاحتيال، يجب على الجهات وضع السياسات والاليات المناسبة لتقييم حالات الاحتيال والإبلاغ عنها ومعالجتها، بالإضافة إلى تحديد الثغرات في الضوابط التي سمحت بحدوث هذه الحالات. يجب تطوير بروتوكولات للتحقيق في الاحتيال والاستجابة له على مستوى الجهة وعلى أن تتماشى مع الإطار وهيكل الحوكمة وذلك لتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق. وعلى أن تشمل إجراءات التحقيقات المواضيع التالية -على سبيل المثال لا الحصر:-

- الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للمشاركين في التحقيق.
- رفع التقارير والفصل بين المهام خلال التحقيق.
- مسؤوليات فريق التحقيق فيما يتعلق بعلاقات الأطراف الخارجية والسرية وتبادل المعلومات ومقاييس الأداء ونشر المعرفة.
- الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عملية التحقيق.
- تشكيل فريق التحقيق - التوظيف والاختيار والتدريب والتطوير والسلوك وتضارب المصالح.
- مراجعات ضمان الجودة وآليات تقييم أداء التحقيق.
- بروتوكولات أساليب التحقيق - جمع الأدلة، والمقابلات، والشهود، والمستندات.
- الإجراءات التصحيحية التي يتعين اتخاذها بناء على نتائج التحقيق.

7.1.2 المسؤولية عن التحقيقات

يجب أن تحدد إجراءات التحقيق من هو المسؤول في الجهة عن عملية التحقيق. كما يجب أن تحدد الإجراءات تسلسلاً واضحاً لرفع التقارير ومراحل المراجعة. عند تحديد مسؤوليات أعضاء الفريق المعني، ينبغي مراعاة المعايير التالية:

- خبرة فريق التحقيق، فضلاً عن التدريب والوعي بالتوجهات والتقنيات الحديثة.
- يجب أن يكون فريق التحقيق مستقلاً وموضوعياً.
- التنسيق وإخطار جهاز الرقابة المالية بحالات الاحتيال التي يختص بها وفقاً لقانون انشائه.
- تقدير الحاجة للاستعانة بخبرات خارجية متخصصة.
- أن يكون متخذ القرار النهائي بشأن نتيجة التحقيق شخصاً مستقلاً عن فريق التحقيق.

7.1.3 أسس إشراك أطراف خارجية في التحقيق

في بعض الحالات، قد لا تكون موارد الجهة كافية/ مؤهلة لإجراء تحقيق. في مثل هذه الظروف، قد تحتاج الجهة إلى إشراك طرف خارجي لديه الخبرة ذات الصلة والأدوات / الأنظمة / التقنيات المطلوبة. على أن تشمل الإجراءات التعاقدية الاعتبارات التالية على سبيل المثال:

- نطاق مشاركة المستشارين/ الاطراف الخارجية.
- أدوارهم ومسؤولياتهم وإعداد التقارير وقنوات التواصل.
- إجراءات السرية والقيود المفروضة على تبادل المعلومات.
- المتطلبات أو القيود القانونية أو التنظيمية ذات الصلة.

7.1.4 توثيق والإبلاغ بنتائج التحقيق

يجب توثيق أعمال التحقيق للاحتفاظ بسجل للإجراءات المتخذة والمعلومات التي تم الحصول عليها والقرارات المتخذة في سير التحقيق. كما يجب أن تتضمن وثائق التحقيق على ما يلي:

- مستند / مذكرة التخطيط، بما في ذلك أهداف التحقيق وخطة العمل والموازنة وأنشطة إدارة المخاطر.
- قائمة المعلومات المطلوبة.
- سجل المقابلات والأدلة التي تم جمعها، بما في ذلك محاضر المقابلات.
- محاضر الاجتماعات.
- مستند حفظ الأدلة أو تداول الأدلة.
- مصدر جميع الأدلة والمستندات والمعلومات التي تم الحصول عليها.
- خطط العمل التفصيلية والملاحظات. إجراءات الفحص المكتملة، بما في ذلك تحليل المعلومات والبيانات.
- أوراق العمل.
- مسودة التقارير والتقارير النهائية بما في ذلك أي توصيات.

يجب أن يكون تقرير التحقيق موضوعيًا ودقيقًا وواقعيًا. ويستحسن استخدام نموذج تقرير موحد يشتمل على ما يلي:

- لمحة موجزة عن الشكوى والحالة قيد التحقيق.
- الغرض من التحقيق ونطاق عمله.
- أي معلومات وأدلة تم جمعها.
- ملخص العمل المنجز.
- الملاحظات والمخالفات ذات الصلة مع الخسائر / الأضرار المحتملة وتأثيرها.
- النتائج والتوصيات.

7.1.5 اتخاذ القرار النهائي والإجراءات التصحيحية

يجب أن تستند نتيجة التحقيق إلى المعلومات والأدلة التي تم جمعها والاختبار الذي تم إجراؤه، على أن يكون متخذ القرار النهائي بشأن نتيجة التحقيق موظفًا مستقلًا عن فريق التحقيق وان يكون متخذ القرار مخول بهذه الصلاحيات وان يكون القرار الصادر موثقًا ومسببًا.

وبناءً على نتائج التحقيق يتم اتخاذ الإجراءات المبينة أدناه أو أي منها وفق ما تسفر عنه أعمال التحقيق:

- الإجراءات التأديبية.
- إبلاغ الجهات المختصة (على سبيل المثال: النيابة العامة، جهاز الرقابة المالية، هيئة الأوراق المالية والسلع...إلخ).
- الإجراءات التصحيحية الواجب تنفيذها والتي تهدف بشكل رئيسي إلى منع وقوع الاحتيال مرة أخرى في المستقبل

7.1.6 استرداد الخسائر / الأضرار الناجمة عن الاحتيال

حيثما أمكن وبما يتوافق مع التشريعات، على الجهة العمل على استرداد أي خسائر متعلقة بالاحتيال. يمكن أن تكون الخسائر مالية وغير مالية – منها ما يلي على سبيل المثال:

- الخسارة المالية المتكبدة بشكل مباشرة.
- تكاليف العمل المتكبدة للتعامل مع الحالة.
- التأثير على الأهداف التنظيمية والاضطرابات في العمليات.
- الإضرار بسمعة الجهة.
- التأثير على العملاء والمجتمع.

يجب أن يكون لدى الجهات سياسات للتعامل مع الخسائر المتعلقة بالاحتيال ومنها التأمين واتخاذ الإجراءات القانونية. بحيث انه عند الاشتباه أو اكتشاف وجود عمليات احتيال، يجب اتخاذ إجراءات فورية لتقليل التأثير، حيثما أمكن ذلك، وذلك من خلال تطوير إجراءات للاستجابة الأولية للاحتيال على أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

- التحديد السريع لأي أطراف داخلية وخارجية متعلقة بالحالة.
- التعرف السريع على ما إذا كانت هناك حركة أموال في الحسابات المصرفية للجهة.
- تجميد الحسابات المصرفية أو المدفوعات الخاصة بالجهة لمنع أي خسارة أخرى للأموال، إذا لزم.
- تحديد وحفظ أي دليل هام قبل الإلتلاف أو التلاعب أو الإخفاء.
- إجراء تقييم مخاطر للحالة وتفعيل اجراءات الاستجابة والتعافي المناسبة.
- إيقاف أي موظف، إذا كان استمرار وجودهم في الجهة يمكن أن يتسبب في ضرر.

7.2 الإجراءات التصحيحية وتقارير الإدارة

الإجراءات التصحيحية

تهدف الإجراءات التصحيحية إلى ضمان منع وقوع الاحتيال مرة أخرى في المستقبل وقد تكشف التحقيقات عن نقاط ضعف أو قصور في إجراءات الرقابة. يجب أن تتضمن الإجراءات التصحيحية للتخفيف من مخاطر الاحتيال جدولاً زمنياً مقترحاً للتنفيذ مع اسناد مهام المتابعة للمختصين لضمان اتخاذ مثل هذه الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.

رفع التقارير الدورية إلى لجان الإدارة والرقابة

يجب تطوير بروتوكولات إعداد التقارير لتوضيح ما يجب الإبلاغ عنه، ومدى دوريته، وعلى فريق التحقيق أن يرفع تقارير دورية خلال التحقيقات وبعد الانتهاء منها إلى اللجان/الجهات المختصة حسب التشريعات وإجراءات الإبلاغ المتبعة لدى الجهة. ترفع التقارير الداخلية للإدارة العليا، أو في بعض الحالات إلى لجان الإدارة العليا (كلجنة التدقيق، لجنة المخالفات أو لجنة الأخلاقيات). كما قد يشمل إعداد التقارير الخارجية شركاء العمل الخارجيين والجهات المختصة.

يجب أن تكون هناك تقارير دورية إلى الإدارة، أو فريق القيادة التنفيذية أو اللجان الإدارية أو اللجان الفرعية لمجلس الإدارة. يجب تحديد وتيرة هذا الإبلاغ بوضوح في إجراءات التحقيق أو بروتوكولات الإبلاغ. ويستحسن اعداد تقارير ربع سنوية على الأقل ويمكن تحديد دورية التقارير بناءً على طبيعة وحجم وتعقيد الجهة.

يجب أن تتضمن التقارير الإدارية معلومات مثل:

- عدد البلاغات الواردة
- عدد التحقيقات
- تحليل اتجاهات الادعاءات والتحقيقات
- اتجاهات الاحتيال الخارجي

8. التقييم الدوري لإطار مكافحة الاحتيال

8.1 اعداد وتفعيل برنامج المراقبة وتقييم إطار مكافحة الاحتيال

يتم وضع برنامج مراقبة وتقييم إطار مكافحة الاحتيال على ان تتم المراجعة بشكل دوري. كما ينبغ مراعاة الاعتبارات التالية عند اعداد البرنامج:

- من سيكون مسؤولاً عن مراقبة إطار مكافحة الاحتيال؟
- ما هي الإجراءات (مثل التدقيق الداخلي والخارجي) اللازمة لتقييم أداء وفعالية أنشطة إطار مكافحة الاحتيال؟
- ما هي معايير القياس التي سيتم استخدامها لتقييم أنشطة الإطار؟ ما هي العوامل الخارجية التي قد تؤثر على نطاق أنشطة مراقبة الإطار؟
- كيف سيتم إبلاغ نتائج أنشطة الرصد والتقييم إلى الاطراف المعنيين؟
- إذا تم تحديد أي أوجه قصور، فكيف سيتم الإبلاغ عنها ومعالجتها؟

عند تفعيل برنامج المراقبة، يجب أن تأخذ عملية المراجعة في الاعتبار ما يلي:

- تغييرات جوهرية في ظروف عمل الجهة (والتي من شأنها أن تؤثر على تنفيذ إطار مكافحة الاحتيال).
- نتائج تقييمات مخاطر الاحتيال.
- الاحتيال المكتشف وأي استراتيجيات/توجهات جديدة ناشئة عنها.
- تعديلات محلية أو دولية على الممارسات الرائدة في مكافحة الاحتيال والمتطلبات التشريعية.
- نتائج البحوث بشأن الاحتيال.
- الحاجة للاستشارات المتخصصة.

8.2 تحسين الإطار

يتم استخدام نتائج أنشطة المراقبة وأي ملاحظات يتم تلقيها لتحسين الإطار، على أن يأخذ أي اقتراح للتحسين في الاعتبار الغرض من التغيير والنتائج المحتملة، توافر الموارد، الصلاحيات، توزيع الأدوار والمسؤوليات، والإطار الزمني للتنفيذ.